

Ungarns Transitleger ist Haftlager

Frankfurter Rundschau

Freitag 15. Mai 2020

Copyright 2020 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 10

Length: 553 words

Highlight: Asylbewerber klagen erfolgreich vor EU-Gerichtshof gegen Unterbringung in Röske

Body

Im Streit über seine harte Flüchtlingspolitik hat Ungarn eine weitere Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erlitten. Der EuGH stufte am Donnerstag die Unterbringung von Asylbewerbern in einer abgeschotteten Transitzone an der ungarisch-serbischen Grenze als "Haft" ein, die womöglich illegal sei. Die Bedingungen im Containerlager Röske seien "einer Freiheitsentziehung gleichzusetzen" (Az. C-924/19, C-925/19).

Geklagt hatten vier Asylbewerber aus Afghanistan und dem Iran, die in der Transitzone untergebracht sind. Die ungarischen Behörden lehnten ihre Asylanträge als unzulässig ab, weil sie über Serbien eingereist waren. Das Nachbarland weigerte sich, die Asylbewerber wieder aufzunehmen. Ungarn entschied daraufhin, die Flüchtlinge nach Afghanistan beziehungsweise in den Iran abzuschicken. Sie blieben deshalb in Röske. Auf die Klage der Asylbewerber rief das ungarische Gericht den EuGH an.

Der Gerichtshof stellte nun zum Lager Röske fest, dass die Asylbewerber das abgeschottete Gebiet "aus eigenen Stücken rechtmäßig in keine Richtung verlassen" könnten. Sie könnten die Zone insbesondere nicht in Richtung Serbien verlassen, weil dies von den serbischen Behörden als rechtswidrig angesehen würde und sie mit Sanktionen rechnen müssten. Sie könnten zudem dadurch jegliche Aussicht auf Anerkennung als Flüchtling in Ungarn verlieren.

Die Luxemburger Richter mahnten auch eine zeitliche Befristung für den Aufenthalt in einer Transitzone an. EU-Staaten könnten Flüchtlinge bei der Ankunft zwar zwingen, in einer solchen Zone zu bleiben. Eine Entscheidung über die Zulässigkeit eines Antrags müsse aber binnen vier Wochen erfolgen. "Haft" in einer Transitzone dürfe "in keinem Fall" den Zeitraum überschreiten. Der EuGH forderte zudem die Prüfung von Entscheidungen durch Gerichte. Das angerufene nationale Gericht habe sich trotz fehlender nationaler Rechtsvorschriften für zuständig zu erklären, weil Unionsrecht Vorrang habe.

Das Ungarische Helsinki-Komitee begrüßte das Urteil. Damit sei klargestellt, dass die Bestimmungen des ungarischen Asylrechts "mit dem europäischen Recht unvereinbar" seien, schrieb die Ko-Vorsitzende des Komitees, Marta Pardavi. Das Urteil sei auch ein Erfolg für alle anderen Menschen, "die in den (zwei ungarischen) Transitzonen schmachten, sowie für jeden gesetzestreuen ungarischen Staatsbürger." Die Menschenrechtsorganisation hatte die Klage der vier Asylbewerber vor Gericht vertreten.

Unterdessen rügte EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova im EU-Parlament eine Abkehr Ungarns von der Demokratie. Die internationale Gemeinschaft werde Druck ausüben müssen, damit Ungarn wieder ein zweifellos demokratisches Land werde, sagte die für Rechtsstaatlichkeit zuständige Kommissarin am Donnerstag. Die Kommission rede weiter mit Budapest, habe derzeit aber keine Handhabe gegen die umstrittenen ungarischen Maßnahmen zum Corona-Notstand. Das ungarische Parlament hatte die Regierung Ende März mit umfassenden Sondervollmachten zur Bewältigung der Corona-Krise ausgestattet.

Jourova verwies auf die laufenden Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen EU-Haushalt. Auf dem Tisch liegt dabei auch der Vorschlag, die Auszahlung von EU-Mitteln an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. afp/dpa

Kommentar Seite 13

Brüssel: keine Handhabe gegen Notstandsrecht

Graphic

Kein einladender Ort: Ungarns Internierungslager Röszke an der Grenze zu Serbien. sandor ujvari/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); GERICHTSHÖFE (91%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (91%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (91%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITISCHES ASYL (90%); GERICHTSURTEILE (89%); POLITIK (89%); RECHTSKLAGEN (89%); RECHTSSTAATLICHKEIT (89%); GESETZGEBUNGSORGANE (87%); EMBARGOS & SANKTIONEN (79%); MENSCHENRECHTE (79%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (79%); GERICHTSPROZESSE (78%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (78%); RICHTER (78%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (74%); STAATSBUDGETS (73%); BEWILLIGUNGEN (71%); CORONAVIRUS COVID-19 (63%)

Industry: STAATSBUDGETS (73%); LAGERHALTUNG (72%)

Geographic: BUDAPEST, UNGARN (79%); HELSINKI, FINNLAND (79%); BRÜSSEL, BELGIEN (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (95%); HAUPTSTADTREGION BRÜSSEL (79%); UNGARN (93%); SERBIEN (92%); EUROPA (90%); AFGHANISTAN (89%); LUXEMBURG (79%)

Load-Date: May 15, 2020

